

CONTESTA DEMANDA CITADA EN GARANTÍA – OFRECE PRUEBA

Señor Juez:

DIAZ MARIANA ALEJANDRA (T 143 F 869 CPACF, CUIT 27-17029650-3, Monotributista), letrada, mail: mailto:jrodriguez@libraseguros.com.ar, constituyendo domicilio legal en la calle Olazabal 1515 5to OF 505, CEL 1168973780 y con domicilio electrónico 27356400874, en los autos caratulados: **"PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. C/ MAYER, CARLOS ARIEL Y OTRO S/INTERRUPCION DE PRESCRIPCION"** (Expediente N° 098163/2024) a V.S. me presento y digo:

1. PERSONERIA

Que tal como surge de la copia de poder general que acompaño, que declaro bajo juramento es fiel a su original que se encuentra vigente, soy mandataria de **LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.**, con domicilio real en Olazábal 1515, piso 5 of. 505, de la Ciudad de Buenos Aires.

En el carácter invocado, vengo a contestar la demanda que se le ha cursado a mi conferente, solicitando su total rechazo con costas.

2. OBJETO

Que, en el carácter invocado, vengo por el presente a contestar, en legal tiempo y forma, la citación en garantía cursada en estas actuaciones, notificada por cédula el 13 de febrero de 2025, cuyo vencimiento opera el 09 de marzo de 2026.

3. ASUME COBERTURA - DENUNCIA LÍMITE - FORMULA RESERVA

A la fecha de ocurrencia del hecho motivo de esta litis el vehículo marca CHEVROLET modelo PICK-UP C10 SILVER 3 VEL dominio XCS388, se hallaba asegurado por mi representada, bajo la póliza 242464, por riesgo de "Responsabilidad Civil con Límite" (hasta \$ 17.500.000.-), ello conforme la cláusula: "CG-RC 01.1 - Responsabilidad Civil - Riesgo Cubierto CG-RC 1.1 Riesgo Cubierto *"El Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro (en adelante el Conductor), por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias, por hechos*

acaecidos en el plazo convenido, en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos. El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del Asegurado y del Conductor, hasta la suma máxima por acontecimiento, establecida en el Frente de Póliza por daños corporales a personas, sean estas transportadas o no transportadas y por daños materiales, hasta el monto máximo allí establecido para cada acontecimiento sin que los mismos puedan ser excedidos por el conjunto de indemnizaciones que provengan de un mismo hecho generador...". En consecuencia, la eventual responsabilidad de mi mandante se encuentra estricta y taxativamente limitada a los alcances, condiciones y montos máximos pactados contractualmente, los cuales resultan plenamente oponibles tanto al asegurado como a los terceros reclamantes, no pudiendo extenderse por fuera del límite de cobertura convenido ni por vía interpretativa ni judicial.

Asimismo, mi representada formula expresa reserva de invocar alguna de las causas de "exclusión de cobertura" previstas en la póliza y la Ley 17.418 con sus consecuencias jurídicas, si con posterioridad a éste responde llegaran a su conocimiento hechos, circunstancias y/o elementos no denunciados por su asegurado que hubieran obstado a esta presentación (Cláusula 3), haciendo expresa reserva de los derechos que pudieran derivarse de dicha circunstancia.

4. LÍMITE DE COBERTURA

Tal como indicara ut supra, el alcance de la cobertura debida por mi representada en virtud del contrato de seguro que amparaba al vehículo dominio XCS388, el riesgo "responsabilidad civil hacia terceros" se limita a la suma de \$ 17.500.000,00-.

La suma denunciada como límite de cobertura resulta aplicable para el seguro de responsabilidad civil automotor, al haber sido establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de Organismo de Contralor del mercado asegurador siendo ley entre las partes contratantes y resultando oponible a todo tercero damnificado.

De modo tal que, en caso de resultar condenado el asegurado, la condena solo podrá ser extendida en la medida del seguro y hasta el límite de cobertura contratado. Como se ha señalado "*habrá de tenerse presente que ello resulta de la previsión contenida en el art. 118.3 Ley de Seguros, ya que la sentencia de condena*

contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador “en la medida del seguro”, debiendo ello entenderse como entidad cuantitativa referida a los límites económicos de garantía asegurativa, como así también a la delimitación subjetiva y objetiva del riesgo” (Stiglitz, Ruben S., Jurisprudencia anotada SJA 2/3/2005 JA 2005-I-786 Comentario al fallo de la C. Nac. Civ, Sala G, 6/7/2004 – Diaz, Elvira C v. Empresa Gutierrez SRL y otro).

En este sentido, reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que deben ser respetados los límites establecidos en los contratos de seguro y que las cláusulas contractuales del seguro son oponibles a la víctima de un accidente de tránsito. (Fallos:329:3054 y 3488;330:3483 y 331:379 y causas CSJ166/2007 (43-0) / CS1"Obarrio,MaríaPía c/ Microómnibus Norte S.A.y otros" y CSJ327/2007(43-G)/CS1 "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A.de Seguros Generales y otro",sentencias de 14 de marzo de 2008).

En igual sentido, ha dicho la CSJN que la función social que cumple el contrato de seguros no genera la implicancia del deber de reparar la integralidad de daños sufridos por la víctima de un accidente de tránsito, sin consideración alguna de las condiciones contractuales establecidas en el contrato de seguros. Y si bien la reparación integral constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, ello no obsta a que el contrato de seguro rijan exclusivamente la relación jurídica existente entre los otorgantes, en tanto por no participar de tal relación jurídica, los damnificados revisten la condición de terceros frente a los contratantes (causa "Buffoni" - Fallos: 337:329).

Cabe señalar que, con relación a la fuente de la obligación, las obligaciones del demandado civilmente responsable y de la aseguradora citada en garantía poseen distintos sujetos y tienen distinta causa. En cuanto a los sujetos, no son los mismos deudores y acreedores en una y otra obligación, ya que en una la causa es la ley y en la otra el contrato.

En lo relativo al daño ocasionado el asegurado es en quien recae la obligación de reparar el daño ocasionado y el asegurador debe garantizar la indemnidad del asegurado en la medida del seguro. Es decir que el origen de la obligación en cabeza de la aseguradora no es el daño sino el “contrato de seguro”.

Así, del Art. 68 de la Ley de Tránsito no surge que la cobertura deba ser integral, irrestricta o limitada, en tanto la norma si bien establece la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil no determina la extensión de responsabilidad de la aseguradora.

Por tal motivo, la CSJN ha reiterado que, si bien la finalidad social del seguro de responsabilidad civil es tanto proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito como permitir un fácil acceso de la comunidad al seguro, no autoriza per se a los jueces a declarar inoponible al actor el límite de la cobertura pactada entre la aseguradora y el asegurado. Si las pólizas emitidas no tuvieran límites de cobertura, ello implicaría que los seguros no solo serían más costosos para los asegurados, sino también, serán más costosos que lo necesario para cubrir los riesgos en que puede incurrir el universo de asegurados.

Los límites de cobertura, sea en seguros obligatorios o voluntarios, constituyen un elemento esencial en la estructura técnica del seguro y su falta de consideración puede perjudicar la solvencia de las aseguradoras, la relación de estas con su reaseguro, el respaldo hacia los asegurados y, por consiguiente, al mercado asegurador en general.

El principio de compensación integral no es absoluto pues en materia responsabilidad civil el legislador puede optar por diversos sistemas de reparación, siempre que estos se mantengan dentro del límite general impuesto por el artículo 28 de la Constitución Nacional. Es decir, el principio de la reparación integral no es incompatible con sistemas que establezcan una indemnización —limitada o tasada—, en la medida que el sistema en cuestión sea razonable.

La regla de derecho según la cual los contratos no pueden perjudicar ni oponerse a terceros no es un fundamento válido para concluir que el límite de cobertura pactado en la póliza, de acuerdo con las condiciones fijadas por la Superintendencia, no es oponible a la víctima. El contrato, entonces, no puede perjudicar a la víctima, pero tampoco podría beneficiarla más allá de sus términos y de lo dispuesto en las normas aplicables.

Tampoco sirve que como fundamento invocar la Ley de Defensa del Consumidor (texto, según la ley 26.361), ya que la misma no condiciona en modo alguno lo expuesto en los anteriores párrafos, puesto que se trata de una ley general

posterior que no deroga ni modifica una ley especial anterior, cuando dicha ley regula un régimen singular tal como ocurre en el caso de los contratos de seguro. Y si bien prevé que “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica” (artículo 3), esa disposición no puede ser interpretada con un alcance tal que deje sin efecto las estipulaciones contractuales de terceros ajustadas a normas regulatorias de la actividad aseguradora de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito, régimen que compatibiliza los distintos intereses en juego. (CSJ 1319/2008 (44-M) /CS1 “Martínez de Costa, María Esther c/ Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios”, fallada el 9 de diciembre de 2009 y “Buffoni”(Fa-Ilos:337:329).

Tal como se pronunciara la CJSN los límites del contrato de seguro son plenamente válidos y oponible a las víctimas: “La obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente “contractual”, y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil” (CSJ 678/2013 (49-F)/CS1 “Flores, Lorena Romina c/ Gimenez, Marcelino Osvaldo y otro s/ Daños y perjuicios – acc. Tran. c/ les. O muerte). Ratificado el 24/04/2018 mediante causa 31171/2012 “Aimar, Maria Cristina y otro c/ Molina, Jose Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios”.

En fecha el 14/12/2023 en los autos CIV 1728/2017/CS1 “Álvarez, Martín Lucero c/ Moscatelli, Emanuel Guillermo y otro s/ Daños y Perjuicios”, la CSJN ha ratificado su doctrina, despejando nuevamente toda opinión en contrario.

En consecuencia, para el supuesto caso de prosperar la demanda entablada por la parte actora, solicito que la sentencia se haga extensiva a mi representada sólo hasta el límite de cobertura invocado.

5. DEFENSA EN JUICIO DEL ASEGURADO

De conformidad con lo establecido por la cláusula tercera de la Póliza Básica del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, en caso de que el Asegurado y/o

Conductor del vehículo asegurado asuman su defensa en juicio sin darle noticia oportuna a mi representada para que éste la asuma, los honorarios de los letrados de éstos quedarán a su exclusivo cargo de estos.

6. NEGATIVA

Conforme lo dispone el art. 356 CPCCN, niego todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por la actora, como así también la autenticidad de toda la documentación que no sea expresamente reconocida en este responde. En particular:

- 1) **NIEGO** que el Sr. Fuentes Juan Carlos haya sufrido el accidente de tránsito en las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en el escrito de demanda.
- 2) **NIEGO** que en la fecha y hora indicadas en el libelo de inicio el Sr. Fuentes se encontrara circulando de manera reglamentaria o diligente.
- 3) **NIEGO** que el Sr. Fuentes circulara a velocidad moderada o precautoria por la calle Irazusta.
- 4) **NIEGO** que el conductor de la motocicleta haya respetado todas las normas de tránsito vigentes al momento del hecho.
- 5) **NIEGO** que al arribar a la intersección con la calle Jordán, el Sr. Fuentes gozara de prioridad de paso absoluta o incondicional.
- 6) **NIEGO** que el Sr. Fuentes haya sido violentamente embestido por el vehículo marca Chevrolet.
- 7) **NIEGO** que el impacto se haya producido en el lateral izquierdo de la motocicleta en la forma relatada por la actora.
- 8) **NIEGO** que el vehículo de mi asegurado circulara a velocidad excesiva por la calle Jordán.
- 9) **NIEGO** que el Sr. Mayer Carlos Ariel haya realizado un giro imprudente hacia su izquierda.
- 10) **NIEGO** que la maniobra del asegurado haya constituido una violación al deber de no crear riesgos o de no entorpecer la fluidez del tránsito.
- 11) **NIEGO** que el Sr. Mayer se haya interpuesto de forma ilegítima en la trayectoria de la motocicleta.
- 12) **NIEGO** que mi mandante haya violado los artículos de la Ley Nacional de Tránsito.

- 13) **NIEGO** que la caída del trabajador al asfalto haya sido consecuencia directa y exclusiva del obrar de mi representado.
- 14) **NIEGO** que el Sr. Fuentes haya sufrido serias lesiones cuya entidad justifique el reclamo de autos.
- 15) **NIEGO** que el rodado causal del siniestro se trata del vehículo marca CHEVROLET C10 dominio XCS 388.
- 16) **NIEGO** que el Sr. Mayer Carlos Ariel haya tenido un proceder imprudente o antirreglamentario.
- 17) **NIEGO** que el conductor de la camioneta sea el causante mecánico o jurídico del siniestro.
- 18) **NIEGO** que la sentencia del expediente principal determine por sí sola la procedencia del reclamo de repetición pretendido por la actora.
- 19) **NIEGO** que el porcentaje de responsabilidad atribuido en sede civil constituya el límite inamovible de análisis para este proceso de repetición.
- 20) **NIEGO** que la totalidad de las prestaciones médicas y dinerarias otorgadas por la aseguradora de riesgos del trabajo hayan sido consecuencia necesaria de este hecho.
- 21) **NIEGO** que la incapacidad determinada en el expediente laboral sea la medida real del daño bajo criterios del derecho civil.
- 22) **NIEGO** que el acuerdo conciliatorio celebrado en sede laboral importe reconocimiento de responsabilidad civil de mi mandante o del asegurado.
- 23) **NIEGO** que el monto abonado en el juicio laboral constituya un parámetro vinculante o razonable para la determinación del valor en esta sede.
- 24) **NIEGO** que la actora tenga derecho a recuperar el porcentaje reclamado de lo abonado al trabajador Fuentes.
- 25) **NIEGO** que la actora haya acreditado un derecho de repetición válido, exigible y liquidado conforme a derecho contra mi representada.
- 26) **NIEGO** la legitimación activa de la actora para reclamar sumas que excedan las prestaciones efectivamente otorgadas y auditadas.
- 27) **NIEGO** que la conducta del Sr. Mayer haya sido temeraria o irresponsable.
- 28) **NIEGO** que exista antijuridicidad en el obrar de mi representado.
- 29) **NIEGO** que se haya acreditado en la causa penal un factor de atribución subjetivo que sustente la responsabilidad reclamada.

- 30) **NIEGO** que el asegurado haya omitido las diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación según el Código Civil y Comercial.
- 31) **NIEGO** que mi representado haya circulado de forma negligente o imprudente en la intersección de marra.
- 32) **NIEGO** que el vehículo de mi asegurado haya contribuido de forma exclusiva a la producción del evento dañoso.
- 33) **NIEGO** que el evento de autos se haya originado en la imprudente conducta omisiva y negligente del conductor del vehículo demandado.
- 34) **NIEGO** que dicho conductor no tomó las precauciones necesarias para evitar la producción del evento que nos ocupa.
- 35) **NIEGO** que no exista culpa de la víctima que fracture total o parcialmente el nexo causal.
- 36) **NIEGO** que el proceder del conductor del automóvil haya sido idóneo para introducir la causa activa en la producción del daño.
- 37) **NIEGO** que mi mandante deba responder por los daños causados en forma solidaria y en toda su extensión, dada la existencia de límites contractuales de cobertura.
- 38) **NIEGO** que la responsabilidad pretendida esté inequívocamente probada con las piezas documentales que se aportan.
- 39) **NIEGO** la procedencia y razonabilidad de la suma total pretendida.
- 40) **NIEGO** que el rubro de prestaciones médicas y gastos sea procedente o que se encuentre respaldado por facturas individuales auditadas.
- 41) **NIEGO** la procedencia del monto reclamado en concepto de Incapacidad Laboral Permanente.
- 42) **NIEGO** la aplicación de la tasa activa de interés desde el inicio de la mora.
- 43) **NIEGO** la procedencia de la capitalización de intereses solicitada por la actora.
- 44) **NIEGO** la inconstitucionalidad de las leyes de emergencia o de convertibilidad planteada por la accionante.
- 45) **NIEGO** que los informes periciales del fuero laboral tengan eficacia de cosa juzgada en esta acción civil.
- 46) **NIEGO** finalmente todo hecho, derecho y prueba que no sea objeto de expreso reconocimiento en esta contestación.

7. LA REALIDAD DE LOS HECHOS

La versión de los hechos que intenta imponer la parte actora en su escrito de demanda resulta una construcción forzada que no se condice con la realidad de lo ocurrido el 13 de enero de 2022, en horas del día.

En dicha fecha, mi asegurado, el Sr. Carlos Ariel Mayer, circulaba al mando de su camioneta Chevrolet C10 Silver (Dominio XCS-388) por la calle Ángel Jordán de la ciudad de Gualaguaychú. Al arribar a la intersección con la calle Julio Irazusta, y tras haber constatado que el motovehículo del Sr. Fuentes se encontraba a una distancia que permitía el cruce seguro, inició la maniobra de transposición de la bocacalle a velocidad precautoria.

Es fundamental destacar que el Sr. Mayer ya casi había terminado de cruzar la avenida cuando fue violentamente embestido por el motovehículo Bajaj Rouser NS 160 conducido por Juan Carlos Fuentes. La evidencia física, confirmada por la pericia accidentológica oficial del experto Francisco Neri Parma, es irrefutable: el impacto se localizó en el lateral trasero izquierdo de la camioneta (específicamente en el guardabarros y la llanta trasera izquierda), lo que demuestra que el vehículo de mi asegurado ya había transpuesto la línea de circulación de la moto y se encontraba por delante de ella y circulaba POR LA DERECHA con la prioridad de paso que ello implica.

La responsabilidad del evento recae en la conducta imprudente del Sr. Fuentes, quien incurrió en una flagrante violación a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y la normativa municipal:

1. Exceso de Velocidad: La pericia accidentológica determinó que la motocicleta circulaba a una velocidad de 43,44 km/h. Es decir, Fuentes duplicaba la velocidad precautoria exigida por la ley.
2. Falta de Dominio: El motociclista dejó una huella de frenado de 21,2 metros, lo que evidencia que circulaba de forma desatenta y sin el pleno dominio de su conducido, siendo incapaz de evitar el impacto contra un obstáculo que ya estaba terminando su maniobra.
3. Elusión de Reductores: El actor intentó eludir los reductores de velocidad ("lomos de burro") existentes en la avenida Irazusta, circulando por el

estrecho espacio entre el reductor y el cordón de la vereda para no disminuir su marcha, lo que terminó sellando su suerte en el accidente.

Si bien la sentencia dictada en el expediente “FUENTES, JUAN CARLOS C/ MAYER, ARIEL Y OTRO S/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS” JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N.º 3 DE GUALEGUAYCHÚ – DPTO JUDICIAL DE ENTRE RIOS N.º 10070 fijó una responsabilidad concurrente. del 80% en cabeza de mi asegurado, dicho fallo también reconoció la concurrencia de culpa del 20% del actor debido a su obrar antirreglamentario.

Ahora bien, la obligación de mi mandante se encuentra estrictamente delimitada por el contrato de seguro y por los límites técnicos expresamente establecidos en el frente de póliza.

Conforme surge del Frente de Póliza, cobertura “A-P – Plan Basic”, la Responsabilidad Civil hacia terceros se encuentra sujeta a un **límite por acontecimiento de PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 17.500.000).**

Asimismo, el propio instrumento contractual establece que dicho límite *“abarca a todas las Coberturas de RC, siendo ese el límite único por evento y no acumulable”*.

La aseguradora no puede quedar obligada más allá del riesgo técnicamente asumido. **Cualquier interpretación que pretenda trasladar a mi mandante montos que excedan el límite de cobertura importaría una alteración ilegítima del contrato y una violación al principio de autonomía de la voluntad.**

La obligación del asegurador es contractual y accesoria respecto de la responsabilidad del asegurado. No puede exceder la suma asegurada pactada. En consecuencia, aun en la hipótesis de prosperar la acción intentada por la actora, la eventual condena contra LIBRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. jamás podrá exceder el límite técnico de cobertura contratado, esto es, la suma de \$17.500.000 por acontecimiento.

Por lo expuesto, esta parte deja expresamente planteada la **oponibilidad del límite de cobertura como defensa sustancial** y solicita que, para el eventual supuesto de condena, se establezca expresamente que la responsabilidad de LIBRA

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. queda limitada al tope contractual indicado.

8. IMPUGNA LIQUIDACIÓN PRACTICADA

La liquidación acompañada por la actora es expresamente impugnada por esta parte en su totalidad por resultar improcedente, carente de sustento jurídico suficiente y ajena a los límites contractuales de la cobertura invocada.

Con carácter previo a cualquier análisis de los rubros reclamados, corresponde señalar que la pretensión de la actora se enfrenta con un obstáculo jurídico insalvable: el límite de cobertura del contrato de seguro ya se encuentra íntegramente agotado.

Tal como surge de la póliza acompañada, la cobertura de responsabilidad civil contratada establece un **límite único por acontecimiento de \$17.500.000**, límite que abarca la totalidad de los reclamos derivados del mismo hecho generador.

En el expediente principal “**FUENTES JUAN CARLOS c/ MAYER ARIEL y otros/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS**”, se arribó a un acuerdo homologado por el cual LIBRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. se obligó al pago de la suma total de **\$160.000.000**, con más honorarios profesionales y costas procesales.

En consecuencia, **el límite técnico del contrato de seguro se encuentra manifiestamente superado y agotado** con motivo de las obligaciones asumidas en dicho proceso.

Por tal motivo, la liquidación practicada por la actora carece de virtualidad jurídica frente a esta citada en garantía, toda vez que la obligación del asegurador no puede exceder la suma asegurada pactada contractualmente.

Sin perjuicio de lo expuesto —y para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. entendiera procedente analizar la liquidación presentada— esta parte procede a impugnarla en forma expresa por resultar improcedente, arbitraria y carente de respaldo probatorio suficiente.

La actora pretende trasladar a esta citada en garantía una serie de erogaciones que afirma haber efectuado en su carácter de Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Sin embargo, no acredita en forma concreta, detallada y documental:

- el efectivo pago de cada una de las prestaciones invocadas,
- la fecha cierta de dichos pagos,
- ni la vinculación causal directa entre tales erogaciones y el accidente objeto del presente litigio.

La mera invocación genérica de prestaciones o liquidaciones internas resulta manifiestamente insuficiente para justificar el traslado de dichas sumas a un tercero.

Por tal motivo, corresponde el rechazo de todo rubro que no se encuentre debidamente acreditado mediante documentación fehaciente.

Impugno el rubro de Prestaciones Médicas y gastos por la suma de dos millones trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete con noventa y seis centavos (\$2.364.847,96).

Mi parte desconoce los gastos invocados en concepto de prestaciones dinerarias y/o gastos médicos, varios y destaca que la parte actora no ha acompañado comprobantes para acreditar los mismos.

Ahora bien, no sólo la parte actora no ha acompañado documental alguna a fin de respaldar su reclamo, sino que ni siquiera ha esgrimido en qué tipo de erogaciones ha debido incurrir.

Es así que este rubro, debe ser fatalmente desestimado, mi parte niega los gastos en cuestión, como así también su procedencia y la razonabilidad del monto reclamado.

Impugno el rubro de Incapacidad Laboral Permanente por la suma de cinco millones seiscientos mil pesos (\$5.600.000).

Mi parte impugna la procedencia del presente rubro toda vez que el mismo resulta excesivo, irrazonable e infundado. Al respecto cabe señalar que la ART deberá acreditar todos y cada uno de los gastos que reclama.

9. CONTESTA PLANTEO DE INTERESES SOLICITADO POR LA PARTE ACTORA.

Cabe tener presente que tal como ha sido sostenido por la Cámara Nacional de Apelaciones, en pleno, en el caso “Samudio de Martínez c/ Transportes

Doscientos Setenta S.A.”, la tasa activa del Banco Nación debe computarse salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de la sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configura un enriquecimiento indebido. Lo que sucedería en el caso de autos, y ello torna inaplicable la tasa activa. El plenario Samudio contempla una excepción para la aplicación de la tasa activa y esta es cuando su aplicación en el periodo trascurrido implica una alteración del significado económico del capital de condena lo que sin duda ocurre en la especie, nótese que en la especie la aplicación de la tasa activa representa un 101,16% de interés lo que equivale a duplicar el capital de condena. De este modo resulta evidente que en la especie se encuentra configurada la causal de exclusión a la aplicación de la tasa activa dispuesta por el plenario Samudio. En la causa 575.742 “ROMERO LUCIA LILIANA Y OTRO C/ ZACH PABLO MAXIMILIANO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” En Marzo de 2012, la Sala E, CNAp. En lo Civil, ha establecido: “La Sala considera que se configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta Sala en causas 146.971 del 16-6-94, 144.844 del 27-6-94 y 148.184 del 2-8-94, 463.934 del 1-11-06 y 492.251 del 19-11-07, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 8a.ed., t.I pág.338 n 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en L.L.151-864, en especial, pág.873 cap.V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A.1970-7-332, en especial, cap.V) esta Sala voto del Dr. Calatayud en c. 522.330 del 21/4/09). Habida cuenta de tales circunstancias esta Sala estimó apropiado en situaciones similares establecer la tasa del 6 % para evitar el

enriquecimiento indevido del actor, lo que me lleva a propiciar que con ese alcance se modifique la sentencia apelada, debiéndose liquidar dicha tasa hasta la sentencia y de allí en más la activa establecida en el anterior pronunciamiento". "Como las sumas indemnizatorias son determinadas a la fecha de este pronunciamiento, postulo modificar la tasa establecida en la sentencia fijándola en el 8% anual desde el accidente hasta el presente y, desde aquí en adelante, a la tasa activa (conf. doctrina plenaria "Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios" del día 20 de abril de 2009). Imponer que los réditos se liquiden a la tasa activa desde el hecho, llevaría a consagrar una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indevido. Es que, al fijarse los montos indemnizatorios al momento de esta sentencia, se evita la posibilidad de conceder una indemnización depreciada". "Gauna, Gastón Dael y otro c/Balugano, Gustavo Pablo y otros s/daños y perjuicios", expediente n° 33030/2015, del 10/08/2018, Sala M, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- "En casos como el presente –en los que los montos establecidos son fijados a valores actuales- tiene dicho este Tribunal que la tasa ha de liquidarse al 8% anual desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia y de ahí en más, hasta el efectivo pago a la activa establecida en la citada doctrina plenaria, a los fines de mantener intangible el contenido de la indemnización (cf. C.N.Civ., esta sala CIV/96792/2009/CA1, del 22/12/14). No obstante, en atención a que el límite del recurso traído a consideración de esta alzada impide colocar al apelante en peor situación (principio non reformatio in peius, arts. 271 y 277 del Código Procesal), no cabe más que confirmar el 8% fijado por el a quo hasta el 01/08/15 y desde allí en adelante y hasta la sentencia de primera instancia se liquidarán a la tasa pasiva solicitada por el seguro. Luego, correrán a la tasa activa, lo que así postulo (conf. CNCiv., esta Sala CIV/11380/2010/CA1 del 18/8/2015, CIV/64233/2008/CA1 del 21/9/15, Civ.88.413/2010 del 2/11/15 y Civ 28.522/2009/CA1 del 30/12/15, CIV/23612/2010/CA1 del 15/5/18, entre otros)". R. M. A. c/ P. J. C. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (expte 35975/2013), del 23/5/2018 Sala G, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. - Asimismo, No deberá aplicarse la tasa activa si se fijan montos de condena a valores actuales. Es dable destacar respecto a la tasa de interés que la CSJ de la Provincia de Buenos Aires ha cuidado no identificar la estimación de los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los valores actuales de los bienes a los que se refiere, con la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste

o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos. En el matiz diferencial entre ambas modalidades tuvo en cuenta que en la última se está ante una operación matemática, mientras que la primera en principio no consiste estrictamente en eso, sino en el justiprecio de un valor según la realidad económica existente al momento en que se pronuncia el fallo (casas 58663 “Diaz”, sent, del 13/11/1996). *“Como la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, era congruente con esa realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando, como tradicionalmente se establecía en relación a todas las modalidades de actualización, una tasa de interés puro, es decir, el accesorio destinado a la retribución de la privación del capital, despojado de otros componentes”* (...) En su hora el así denominado interés puro fue establecido por la CSJN en un 6% anual (Fallos 283:235; 295:973; 296:115 y 311:1249) (...) cabe concluir que cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, tal cual se ha decidido por la Cámara en la especie, en principio debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, como las que han motivado los agravios del recurrente. (CSJBA, causa 123:536 “Vera Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires”, 18/04/2018).

10. DERECHO

Fundo el derecho de mi parte en lo dispuesto por los arts. 957, 959, 961, 1021, 1022, 1716, 1717, 1718 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto consagran la fuerza obligatoria de los contratos, el principio de relatividad contractual y el régimen general de responsabilidad civil.

Asimismo, resultan aplicables las disposiciones relativas a la subrogación legal previstas en los arts. 914 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

En materia de contrato de seguro, resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 118 de la Ley 17.418, que regula la citación en garantía del asegurador y delimita su responsabilidad conforme a las condiciones del contrato de seguro.

Finalmente, resultan aplicables las normas del Código Procesal Civil y Comercial, en especial los arts. 377 y concordantes, relativos a la carga de la prueba.

11. OFRECE PRUEBA

a. PRUEBA DOCUMENTAL

- a) Copia de poder judicial
- b) Póliza de Seguro
- c) Denuncia administrativa

b. PRUEBA CONFESIONAL

Se cite al representante legal de la actora a absolver posiciones a tenor del pliego que oportunamente se presentará, bajo apercibimiento de ley.

d. CONTABLE SOBRE PREVENCIÓN ART

Esta parte, en aras de la economía procesal, adhiere a la pericia contable ofrecida por la actora sobre sí misma, y agrega los siguientes puntos para que ventile el perito:

- a) Indique si en los libros y registros contables de PREVENCIÓN A.R.T. S.A. constan efectivamente pagos realizados al Sr. FUENTES JUAN CARLOS con motivo del accidente ocurrido el 13/01/2022.
- b) En caso afirmativo, detalle individualmente cada pago, indicando:
 - *Fecha
 - *Monto
 - *Concepto
 - *Tipo de prestación (médica, dineraria u otra).
- c) Informe si alguno de los montos consignados en la demanda corresponde a gastos administrativos, reservas contables o estimaciones internas, y no a pagos efectivamente realizados.
- d) Compute los montos nominales e indique la fecha exacta de las erogaciones, sin computar intereses.
- e) Excluya de su liquidación todos los gastos o pagos que se hubieran generado como costas judiciales derivadas de los procesos judiciales en los que hubiese sido demandada como consecuencia del reclamo de su asegurado.
- f) Indique si existen prestaciones reclamadas en autos que aún no hayan sido abonadas por la ART.
- g) Informe si PREVENCIÓN A.R.T. S.A. ha recibido reintegros, recuperos o compensaciones por alguno de los gastos o prestaciones vinculadas al

accidente del Sr. Fuentes Juan Carlos (por ejemplo: obras sociales, terceros responsables, seguros, acuerdos judiciales u otros), indicando montos, fechas y conceptos.

- h) Indique si cada uno de los pagos invocados por la actora cuenta con documentación respaldatoria individualizada (facturas, órdenes de pago, recibos o comprobantes bancarios) y si dichos comprobantes coinciden con los importes reclamados en la demanda.

12. CONTESTA PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La actora plantea la inconstitucionalidad de las Leyes 23.928 y 25.561, solicitud que desde ya debe ser rechazada por improcedente.

En primer lugar, corresponde señalar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la última ratio del orden jurídico, debiendo ser aplicada con carácter restrictivo y únicamente cuando exista una contradicción manifiesta entre la norma impugnada y la Constitución Nacional, circunstancia que en el caso no ha sido acreditada.

La actora se limita a formular un planteo genérico, sin demostrar de qué modo concreto las disposiciones cuestionadas vulnerarían garantías constitucionales en el caso particular.

Por otra parte, la prohibición de indexación establecida por los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, mantenida vigente por la Ley 25.561, continúa formando parte del ordenamiento jurídico y resulta plenamente aplicable a las obligaciones de dar sumas de dinero.

Asimismo, la eventual depreciación monetaria se encuentra adecuadamente compensada mediante la aplicación de intereses, criterio reiteradamente adoptado por la jurisprudencia, lo cual torna innecesaria la declaración de inconstitucionalidad pretendida.

Finalmente, debe destacarse que en el caso de autos la eventual responsabilidad de esta citada en garantía se encuentra además limitada por el límite de cobertura establecido en la póliza de seguro, circunstancia que impide cualquier pretensión que pretenda exceder la suma asegurada contractualmente pactada.

Por todo lo expuesto, se solicita se rechace el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora, con costas.

13. SOLICITA LA OPORTUNA APLICACION DEL ART. 730 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

Con fecha 10 de Enero de 1995, se ha publicado en el Boletín Oficial la Ley 24.432 de Honorarios Profesionales, la cual en su art. 1º dispone que se incorpora al art. 505 del Código Civil (actual art. 730 del Código Civil y Comercial) el siguiente párrafo: *“Si en el cumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo”*. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez precederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. En el mismo sentido ha interpretado la aplicación de la Ley 24.432 la SCBA, la cual, en la sentencia dictada en el caso *“Zuccoli, Marcela c/ SUM S.A. s./ daños y perjuicios”* L. 77.914, decide revocar el fallo del Tribunal de Trabajo Nº 3 de La Plata que había desestimado la aplicación al pleito del artículo 505 del Código Civil, texto según ley 24.432. Conforme este nuevo fallo, la SCJBA modifica sustancialmente su doctrina legal anterior, y avala ahora la aplicación del tope del 25% de costas (ley 24.432) en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, siendo dicho fallo de aplicación obligatoria en dicha jurisdicción.

14. AUTORIZA

Autorizo a Hernan Enrique Fernández, Hernan Báez, Julieta Anahí Rodríguez, Lorena Alejandra Inglesias, Florencia Agustina Cabrera, Agustina Castro, Michelle Cerini, Axel Accorinti, Claudio Sagot, a solicitar el expediente en mesa de entradas, presentar escritos, extraer fotocopias, retirar oficios, exhortos, testimonios, copias de escritos y/o pericias, hacer desgloses y cuanto más sea necesario a los efectos de controlar el estado del juicio (R.N.J. Art. 63, inc. A modificado por la Acordada de la C.S.J.N. 5.3.54). Para el caso de que los autorizados procediesen a retirar copias de

escritos y/o pericias de los cuales se hubiera corrido vista o traslado, queda entendido que dicho retiro implica la notificación del suscripto de tal vista o traslado.

15. RESERVA DEL CASO FEDERAL.

Para el hipotético e improbable caso de que V.S. haga lugar al planteo realizado, dejo expresa reserva del caso federal previsto en el art. 14 de la Ley 48, por considerar vulnerados, en tal improbable supuesto, las garantías constitucionales de mis representados, plasmadas en los principios constitucionales de defensa en juicio, igualdad ante la ley, propiedad, y debido proceso. (Arts. 16, 17, 18).

16. PETITORIO

Por lo expuesto, a V.S. pido:

- a) Me tenga por presentada, por parte.
- b) Tenga por constituido el domicilio legal y electrónico.
- c) Tenga por contestada la demanda.
- d) Tenga por acompañada la prueba documental y por ofrecida la restante, ordenando su oportuna producción.
- e) Oportunamente se rechace la demanda, con costas.
- f) Para el hipotético supuesto de condena, se solicita se establezca expresamente que la responsabilidad de LIBRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. queda limitada al límite de cobertura previsto en la póliza.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA